拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-０７０７５６
起案日	令和　５年１２月　７日
特許庁審査官	大内　康裕　　１１８４　３Ｋ００
特許出願人代理人	新保　斉　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について
・請求項１
・引用文献等１
・備考

引用文献１（特に、段落［００１１］～［００１６］及び図１～５を参照。）には、雨水の落下に対抗して広げられたり折りたたまれる傘布、傘布の下部面を支持する傘の骨（rib 70）、及び傘の骨を広げたり折りたたむように装着されるリンク構造と、を含む傘に装着される傘ハンドルであって、

傘布の下部面の真ん中に配置される傘の骨と結着する構造の上端結束部を上端に装着し、下方に所定の長さだけ延びたメインポール台（first shaft section 31）と、
メインポール台の外周面に上下高さ方向に摺動位置変更可能に装着され、リンク構造とヒンジ構造によって結束するリンク駆動部（runner 40）と、
メインポール台の下端から下方に伸縮可能な構造で装着される下方延長ポール台（first shaft section 31、second shaft section 32）と、
下方延長ポール台の下端に装着され、把持部の内部に挿入または引き出し可能な管状の構造であり、外周面にリンク駆動部の作動スイッチ（push button 22）を装着する把持結束部（control unit 20）と、
把持結束部、下方延長ポール台、及びリンク駆動部の下部摺動部が挿入可能に上部面に挿入孔が形成された管状の構造であり、使用者の手に把持される構造の把持部（handle 10、図１）と、
を含み、
リンク駆動部が、
メインポール台の外周面に上下高さ方向に摺動位置変更可能に装着される管状の構造の上部摺動部（図１、２）と、
上部摺動部と一体型構造で形成され、メインポール台の外周面に上下高さ方向に摺動位置変更可能に装着され、把持部の挿入孔に挿入または引き出し可能な外径を有する管状構造の下部摺動部（図１、２）と、
上部摺動部と下部摺動部との間に一体型構造で装着され、両側方に所定の幅だけ延びてリンク構造とヒンジ構造により結束するヒンジ結束部（runner 40のrib 70と接続されている部分、図１、２）と、
を含み、
下方延長ポール台が、
メインポール台の下端からメインポール台の内側に所定の深さだけ挿入または吐出できる摺動結束構造により装着される第１延長部（second shaft section 32）と、
第１延長部の下端から第１延長部の内側に所定の深さだけ挿入または吐出できる摺動結束構造により装着される第２延長部（first shaft section 31）と、
を含む、傘ハンドルが記載されている。

してみると、請求項１に係る発明の発明特定事項と、引用文献１に記載された発明の発明特定事項との間に差異はない。

また、引用文献１に記載された把持結束部、下方延長ポール台、及びリンク駆動部の下部摺動部を挿入可能に形成した把持部を、把持結束部、下方延長ポール台、及びリンク駆動部の下部摺動部を引き出し可能に形成することは、当業者であれば適宜なし得る事項である。

・請求項８
・引用文献等１
・備考

　引用文献１には、把持部の挿入孔が、
　リンク駆動部の下部摺動部の外径と同じ内径と下部摺動部の延長長さと同じ深さを有する構造の挿入孔上部と、
　挿入孔上部と同じ中心軸をもって連通する構造であり、挿入孔上部の内径に対して５０乃至９０％の内径を有する構造であり、下方延長ポール台の外径と同じ内径を有する構造の挿入孔下部と、
　を含んでいる点（図１）が記載されている。

●理由２（進歩性）について
・請求項２、４、６、７
・引用文献等１
・備考

　引用文献１に記載された発明に基いて傘ハンドルを構成するにあたり、請求項２、４、６、７に係る発明を構成することは、当業者であれば適宜なし得る事項である。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
　請求項（３、５）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．欧州特許出願公開第２５７２６０２号明細書

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ４５Ｂ　　９／０２
　　Ａ４５Ｂ　１９／０４
　　Ａ４５Ｂ　１１／００

・先行技術文献　　特開２０１０-１１０６１４号公報
韓国公開実用新案第２０-２０１１-００１０８０２号公報
米国特許第５１４４９６９号明細書

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の外国語書面の翻訳文（又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文（又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第二部生活機器（PA3K）　大内　康裕（おおうち　やすひろ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３３０

審査長／代理	審査官	審査官補
大光　太朗	大内　康裕	
３４２３	１１８４	